

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0009432-02.2017.8.14.0028

ORIGEM: MARABA/PA – 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE: CLEUDILENE BRILHANTE MATOSINHO

APELADOS: REGINALDO FONSECA CHAVES E FONSECA CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA - HOSPITAL DE OLHOS DE MARABA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e estéticos fundada em alegado erro médico, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de nexo causal, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora sustenta ter sido diagnosticada com úlcera ocular, não atendida em retorno por impossibilidade de pagamento e, posteriormente, diagnosticada com perfuração de córnea e perda definitiva da visão, pleiteando indenização. Alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e requer a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, alternativamente, a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial médico-oftalmológica configurou cerceamento de defesa;

3. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 370 do CPC atribui ao magistrado o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo apenas diligências inúteis ou protelatórias, o que não se verifica quando a controvérsia envolve matéria técnica complexa.

4. A apuração de erro médico, da adequação do protocolo terapêutico adotado e da existência de nexo causal entre a conduta profissional e a perda definitiva da visão demanda conhecimento técnico-científico especializado, que extrapola a experiência comum do julgador.

5. O julgamento antecipado do mérito, sem a realização de perícia médica, compromete a formação de convencimento seguro e viola as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que, em causas que envolvem análise técnica de procedimento médico, a prova pericial é

especialmente necessária para aferir o nexo causal, não sendo suficiente a aplicação de regras de experiência comum (STJ, AgInt no REsp 2128694/SP).

7. O indeferimento da perícia sob fundamento de exigência prévia de quesitos configura vício de atividade jurisdicional e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de ação indenizatória por erro médico sem a realização de prova pericial quando a controvérsia envolve matéria técnico-científica complexa.

2. A aferição do nexo causal entre conduta médica e dano alegado exige, em regra, produção de prova pericial, não podendo o julgador substituí-la por regras de experiência comum.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 371, 479, 487, I, 926, §1º; art. 133 do Regimento Interno do Tribunal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2128694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 13.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5007372-22.2021.8.13.0686, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 14.09.2023; TJ-PE, Apelação Cível 0009061-02.2019.8.17.2480, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 11.09.2024.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLEUDILENE BRILHANTE MATOSINHO contra a sentença, proferida pelo juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos estéticos e morais ajuizada em face de REGINALDO FONSECA CHAVES E FONSECA CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA (HOSPITAL DE OLHOS DE MARABÁ).

BREVE RETROSPECTO

Na petição inicial, a autora CLEUDILENE BRILHANTE MATOSINHO relatou que foi atendida em 26/09/2016 no Hospital de Olhos de Marabá, com diagnóstico de úlcera no olho esquerdo e prescrição de tratamento. Sustentou que, ao retornar em 05/12/2016 com agravamento do quadro, não foi atendida por não poder pagar nova consulta. Posteriormente, em 20/02/2017, outro médico constatou perfuração da córnea e perda definitiva da visão, sendo indicado transplante. Requereu indenização por danos estético (R\$ 100.000,00) e moral (R\$ 200.000,00).

Em contestação, os réus alegaram que prestaram atendimento adequado e que o agravamento decorreu da não utilização dos medicamentos pela própria autora, requerendo prova pericial.

A sentença indeferiu a perícia, julgou antecipadamente o mérito e concluiu pela ausência de nexo causal, atribuindo o dano à conduta da autora. Os pedidos foram julgados improcedentes, com condenação em custas e honorários, suspensos pela gratuidade de justiça.

Sobreveio a SENTENÇA de improcedência, cujo excerto transcrevo id. 0009432-02.2017.8.14.0028:

(...)

Diante do exposto, com fundamento no Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da parte autora, resolvendo o mérito da lide.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do disposto no Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

Transitada em julgado e não havendo requerimento da parte interessada, baixem-se e arquivem-se.

Intime-se e cumpra-se com observância das formalidades legais devidas, servindo essa de expediente de comunicação.

Sentença desde já publicada e registrada por meio do sistema PJE.

Serve a presente Sentença como Carta de Intimação, Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Datado e assinado pela magistrada.

RENATA GUERREIRO MILHOMEM DE SOUZA

Juíza de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Portaria n. 3890/2025-GP

Em **RECURSO DE APELAÇÃO id. 31125064**, a autora CLEUDILENE BRILHANTE MATOSINHO sustenta que o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa, por se tratar de matéria técnica que demanda conhecimento especializado, nos termos do art. 370 do CPC.

Afirma, ainda, que houve falha na prestação do serviço diante da recusa de atendimento em 05/12/2016, invocando o art. 22 do CDC e o art. 7º do Código de Ética Médica, bem como a teoria da perda de uma chance, ao argumento de que os retornos foram agendados em prazo incompatível com a gravidade do quadro clínico.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com a anulação da sentença para reabertura da instrução e realização de prova pericial ou a reforma da sentença, com a condenação solidária dos réus ao pagamento das indenizações por dano moral (R\$ 200.000,00) e dano estético (R\$ 100.000,00).

Em contrarrazões 31125066, os apelados suscitam o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, defendem a manutenção da sentença, alegando inovação recursal quanto ao pedido de perícia.

Requerem, ainda, a condenação da apelante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

DECIDO.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, alíneas "a", do CPC, o relator do processo está autorizado a apreciar o mérito recursal em decisão monocrática. Referida previsão está disciplinada no art. 133 do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do CPC:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

ize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há

autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA.

Os apelantes alegam existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial médico-oftalmológica para comprovar a ocorrência de erro médico que resultou na perda definitiva da visão da autora.

Com efeito é dever do magistrado zelar pela regularidade do processo e assegurar que a prestação jurisdicional seja proferida com base em conjunto probatório minimamente adequado e compatível com a natureza da controvérsia.

Conforme dispõe o art. 370 do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A controvérsia dos autos envolve, notadamente, a aferição de eventual erro diagnóstico ou de conduta terapêutica do médico requerido, a adequação do protocolo de acompanhamento adotado e a existência de nexo de causalidade entre a conduta médica e a perda definitiva da visão da autora — matérias de elevada complexidade técnico-científica que escapam ao conhecimento comum do julgador.

A ausência de perícia médica inviabiliza o julgamento seguro e compromete a legitimidade da decisão judicial, que não pode se apoiar exclusivamente em elementos documentais e testemunhais, mormente quando se trata de matéria de elevada complexidade técnica.

O julgamento sem a devida instrução probatória configurou, portanto, vício de atividade jurisdicional que impõe a intervenção deste órgão ad quem, a fim de restaurar a regularidade do processo e assegurar às partes o direito constitucional ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem manifestando o entendimento pacífico de que, nas causas onde se analisa a lisura técnica de um procedimento médico, a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária à aferição do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo ocorrido, porquanto a conclusão a ser alcançada perpassa necessariamente por questões técnicas afetas exclusivamente ao ramo da medicina, que reclamam por respostas a serem dadas por experts no assunto.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM. INVIABILIDADE (CPC/2015, ART. 375; CPC/73, ART. 355). LAUDO PERICIAL QUE AFASTA O NEXO CAUSAL. DESCONSIDERAÇÃO. RAZÕES DE DECIDIR FUNDAMENTADAS EM DOCUMENTO UNILATERAL, SEM A NECESSÁRIA FORÇA PROBANTE. AFRONTA AO SISTEMA DE VALORAÇÃO DAS PROVAS (CPC, ARTS. 371 E 479). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos. Porém, nos termos do art. 375 do CPC/2015 (art. 355 do CPC/73), as regras de experiência não podem ser aplicadas pelo julgador quando a solução da lide demandar conhecimentos técnicos sobre o tema. Precedentes. 2. Na hipótese, embora devidamente declinados os motivos pelos quais foram desconsideradas as conclusões do laudo pericial, o qual afasta expressamente a ocorrência de erro médico, o Tribunal estadual valeu-se de regras de experiência comum e de documento unilateral, sem a devida força probante para subsidiar a conclusão diversa da perícia judicial, configurando verdadeira afronta ao sistema processual de valoração das provas, na esteira dos arts. 371 e 479 do CPC/2015 (correspondentes aos arts. 131 e 436 do CPC/73). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2128694 SP 2024/0075501-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

A jurisprudência pátria é uníssona nesse mesmo sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. Quando a perícia for imprescindível ao julgamento seguro da lide, o magistrado deve determiná-la de ofício. A apuração de erro da conduta médica prescinde de conhecimentos técnicos específicos, dos quais não dispõe o Magistrado, o que demanda a produção de prova pericial, para aferir se a conduta do profissional foi inapropriada e capaz de ensejar o dano ao paciente.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50073722220218130686, Relator.: Des .(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 14/09/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2023)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA APELAÇÃO CÍVEL: 0009061-02.2019.8.17.2480 COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CARUARU APELANTES: LORENA MIKAELY DA SILVA LIMEIRA E PAULA CRISTINA SILVA APELADO: MUNICÍPIO DE CARUARU RELATOR: DES. PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em ações que versam sobre erro médico, a realização de prova pericial é imprescindível para a adequada instrução processual e formação do convencimento do julgador, dada a complexidade técnica da matéria. 2. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, embora objetiva, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo paciente. 3. A ausência de prova técnica inviabiliza o julgamento justo e equânime, impedindo a correta apuração dos fatos e a avaliação adequada das condutas médicas questionadas. 4. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia médica em caso de alegado erro médico, especialmente quando reconhecida pelo próprio magistrado a complexidade técnica da matéria. 5. Diante da imprescindibilidade da prova técnica para a correta apuração dos fatos, anula-se a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica apropriada. 6. Recurso de apelação provido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru-PE, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório, voto e ementa constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Caruaru, data da certificação digital. PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA Desembargador Relator

(TJ-PE - Apelação Cível: 00090610220198172480, Relator: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2024, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC (2))

Desse modo, resta evidenciado que o indeferimento da prova pericial médica requerida pelas partes, sob fundamento de exigência prévia e prematura de quesitos, configurou cerceamento de defesa e vício insanável que contamina a validade da sentença proferida, impondo-se sua anulação com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO a sentença de improcedência, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução probatória, com a realização de perícia médica.

P.R.I.C.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora